

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1705/2530

การไฟฟ้านครหลวง

โจทก์

หลวงดิษฐ์การภักดี หรือหลวงประดิษฐ์
การภักดี

จำเลย

นายจรรยา บุญยรัตพันธุ์

จำเลย

หลวงดิษฐ์การภักดี หรือ หลวงประดิษฐ์
การภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยขอเปลี่ยนหลักประกันจากเดิมซึ่งเป็นพันธบัตรจำนวนเงิน 270,000 บาท เป็นหลักประกันใหม่ซึ่งเป็นพันธบัตรจำนวนเงิน 400,000 บาท โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

จำเลยยังมีได้ชำระค่าคำร้อง 40 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 71,668.77 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 71,668.77 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2525 อันเป็นวันปิดนัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกินจำนวน 5,478.25 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำ พันธบัตรเงินกู้ในปีงบประมาณ 2525 จำนวนเงิน 270,000 บาท 1 ฉบับ ของจำเลย และคุณหญิงดิษฐ์การภักดีมาวางเป็นหลักประกันและจำเลยกับคุณหญิงดิษฐ์การภักดี ร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 52)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา (อันดับ 66,65 แผ่นที่ 2)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยว่า พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยให้ถือสัญญาที่ทำไว้ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังมีผล บังคับอยู่

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งว่านัดพร้อมเพื่อสอบถาม เรื่องหลักประกันตามที่จำเลยเสนอวันนัดพร้อม ศาลชั้นต้นสอบถามทนายโจทก์แล้ว ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้านในการที่จำเลยนำพันธบัตรรัฐบาลตามคำแถลง (คำร้อง) มาขอเปลี่ยนหลักประกันฉบับเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวม คำแถลง(คำร้อง) ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 พร้อมต้นฉบับพันธบัตรที่จำเลย เสนอมาในวันนัดพร้อม ไปมอบฉันทะและรายงานกระบวนการพิจารณาวันนัดพร้อมส่ง ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันใหม่ได้ตามคำร้องให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการให้เจ้าของหลักประกันทำสัญญาค้ำประกันใหม่และแจ้งให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันใหม่ได้ตามคำร้องให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการให้เจ้าของหลักประกันทำสัญญาค้ำประกันใหม่และแจ้งให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>